부모용 진행 안내 · 형사 절차와 인권

고2 사회·역사 · 생활법과사법절차 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SOC-CRIMINAL-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 죄형 법정주의와 범죄의 성립 요건(구성 요건 해당성, 위법성, 책임)을 사례에 적용하고, 같은 사건의 민사 책임과 형사 책임을 구별한다.
확인 세 요건(S03), 성립 판단(S04), 민사와 형사(S05), 혼자 해 보기(S11), 마지막 확인(S13), 활동지 1·3·4
성공 기준 새 사례에서 세 요건을 확인해 범죄 성립 여부를 판단한다.

목표 B 형사 절차(수사·기소·재판·형 집행)와 피의자·피고인의 구별을 알고, 무죄 추정·진술 거부권·변호인 조력권·영장주의·고문 금지 같은 권리를 사례로 설명한다.
확인 형사 절차(S06), 권리(S07), 침해 찾기(S08), 왜 권리를(S09), 침묵 = 자백?(S10), 혼자 해 보기(S11), 마지막 확인(S13), 활동지 2·3·4
성공 기준 사례에서 단계별 신분과 보장받는 권리 셋을 쓰고, 권리 침해의 문제를 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 분쟁 해결과 재판
- 인권 보장과 헌법

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(분쟁 해결과 재판, 인권 보장과 헌법)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
범죄를 저질렀다고 의심받는 사람에게는 권리가 필요 없고, 기소되면 이미 유죄라고 여긴다.	S06에서 기소와 판결 확정을 구별하고, S07에서 권리와 그 까닭을 보이며, S09에서 ‘권리는 필요 없다’와 견주고, S11에서 단계별 신분과 권리를 쓰게 한다.

진술을 거부하면 죄를 인정하는 것이라고 여긴다.	S07에서 진술 거부권을 헌법상 권리로 보이고, S08에서 강요 상황을 찾으며, S10에서 '침묵 = 자백'과 견준다.

오늘 다루지 않는 것 고2 생활법과사법절차 셋째 차시로, 죄형 법정주의, 범죄의 성립 요건(구성 요건 해당성·위법성·책임, 정당방위와 만 14세 미만 형사 미성년자는 예로만), 민사 책임과 형사 책임의 구별, 형사 절차(수사·기소·재판·형 집행)와 피의자·피고인, 피의자·피고인의 권리(무죄 추정, 진술 거부권, 변호인 조력권과 국선 변호인, 영장주의, 고문 금지와 자백 제한)를 대체로의 원칙으로 다룬다. 근거 조항은 헌법 제12조와 제27조 ④만 노트에 적었다. 중2의 형사 재판과 통합사회2의 신체의 자유를 바탕으로 하되 다시 가르치지 않는다. 형법 각칙의 범죄 종류와 형량, 경찰·검사의 수사권 범위, 구속 기간·체포 절차의 세부, 소년 보호 처분의 세부, 실제 사건·인물은 다루지 않는다. 사례는 지어낸 예시이며, 실제 문제는 현행 법과 법률 상담 기관에서 확인한다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(재판, 신체의 자유)	약 3분	—
S03	범죄의 성립 요건	약 3분	A
S04	범죄 성립 판단	약 3분	A
S05	민사 책임과 형사 책임	약 3분	A
S06	형사 절차의 흐름	약 3분	B
S07	피의자 · 피고인의 권리	약 3분	B
S08	침해된 권리 찾기	약 3분	B
S09	오개념 비교(의심받는 사람에게 권리는 필요 없다)	약 2분	B
S10	오개념 비교(진술 거부 = 자백)	약 2분	B
S11	혼자 해 보기(형사 절차 사례)	약 8분	A, B
S12	판단 돌아보기	약 1분	A, B
S13	마무리 확인(형사 절차)	약 2분	A, B
S14	다음 학습과 복습	약 1분	A, B
S15	보충(형사 재판과 신체의 자유)	약 4분	—

장별 안내



S01 형사 절차와 인권 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

고2 생활법과사법절차 셋째 차시입니다. 범죄의 성립 요건(구성 요건 해당성·위법성·책임)과 죄형 법정주의를 사례에 적용하고, 형사 절차(수사·기소·재판·형 집행)에서 피의자·피고인이 보장받는 권리(무죄 추정, 진술 거부권, 변호인 조력권, 영장주의 등)를 사례로 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “어떤 사람이 범죄를 저질렀다고 의심받고 있어. 그 사람에게도 권리가 있을까?”
- “만약 그 사람이 사실은 아무 잘못이 없다면?”
- “오늘은 범죄가 언제 성립하는지, 그리고 수사와 재판에서 왜 권리를 지켜 주는지 알아볼 거야.”

예상 답

- “잘못했으면 권리가 없어야 할 것 같아요.”
- “억울한 사람일 수도 있어요.”

막히면

- “반에서 물건이 없어졌을 때, 증거 없이 한 친구를 범인으로 몰면?” 하고 묻습니다.

주의

- 지난 차시 활동지의 ‘다음 수업을 시작할 때’ 문제가 남아 있으면 이 장 전에 먼저 풉니다.
- 사례와 인물은 모두 지어낸 예시입니다. 실제 사건·인물·수사 기관을 평가하지 않습니다. 법 내용은 대체로의 원칙만 간추렸으며, 실제 문제는 현행 법을 확인하고 법률 상담 기관에 묻도록 합니다.
- 범죄 장면을 자극적으로 묘사하지 않습니다.



S02 기억나요? · 선수 학습 확인(재판, 신체의 자유) · 약 3분

중2 ‘분쟁 해결과 재판’(KR22-G08-SOC-COURT-L01)과 통합사회2 ‘인권 보장과 헌법’(KR22-G10-SOC-RIGHTCONST-L01)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 민사 재판과 형사 재판은 무엇이 다르지?”
- “② 형사 재판의 당사자는 누구지?”
- “③ 기본권 가운데 몸을 함부로 붙잡히지 않을 권리는 어디에 속하지?”

정답

- ① 민사: 개인 사이 다툼 / 형사: 범죄를 저질렀는지 판단하고 형벌을 정함
- ② 검사와 피고인
- ③ 자유권(신체의 자유)

막히면

- 두 문제 이상 막히면 S15(보충)를 먼저 합니다.

주의

- 오늘은 형사 재판 앞뒤의 전체 절차와 그 안의 권리를 자세히 봅니다.



S03 범죄는 언제 성립할까? · 범죄의 성립 요건 · 약 3분

죄형 법정주의와 범죄의 세 성립 요건(구성 요건 해당성, 위법성, 책임)을 알려 줍니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “먼저, 법률로 정해 둔 행위만 범죄가 되고, 법률로 정한 형벌만 줄 수 있어. 이걸 죄형 법정주의라고 해.”
- “그 행위가 법률에 정한 범죄에 해당해야 하고(구성 요건 해당성), 정당방위처럼 허락되는 사정이 없어야 하고(위법성), 책임을 물을 수 있는 사람이어야 해(책임).”
- “형법은 만 14세가 되지 않은 사람의 행위는 벌하지 않는다고 정해. 책임을 물을 수 없다고 보는 거야.”

예상 답

- “세 가지가 다 있어야 범죄예요.”

막히면

- “규칙에 없는 걸로 벌을 줄 수 있을까?” 하고 죄형 법정주의부터 묻습니다.

주의

- 만 14세 미만이라도 소년법에 따라 보호 처분을 받을 수 있습니다. 나이별 세부 기준은 다루지 않습니다.
- 정당방위 외에도 위법성이 없어지는 경우(정당 행위 등)가 있습니다. 실제 인정 여부는 상황에 따라 엄격하게 판단됩니다.



S04 범죄가 성립할까? · 범죄 성립 판단 · 약 3분

네 예시 상황에서 세 요건과 죄형 법정주의로 범죄 성립 여부를 판단합니다(목표 A). 활동지 1에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 상황은 범죄가 성립할까? 어느 요건이 빠졌는지 말해 봐.”

정답

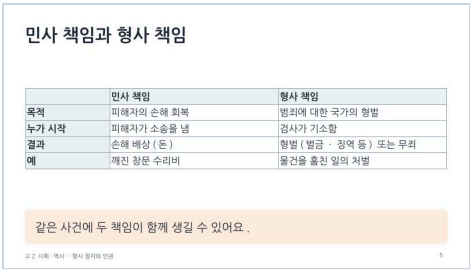
- ① 범죄 아님: 정당방위로 위법성이 없음(상황에 따라 판단)
- ② 형벌 없음: 만 14세 미만이라 책임이 없음(보호 처분은 있을 수 있음)
- ③ 범죄 아님: 법률에 정한 범죄가 아님(죄형 법정주의)
- ④ 범죄 성립: 세 요건을 모두 갖춤
- 기준: 넷 가운데 셋 이상 맞으면 통과.

막히면

- S03 카드를 하나씩 대어 보게 합니다.

주의

- ③ 도덕적으로 잘못이어도 법률에 처벌 규정이 없으면 범죄가 아닙니다(중1 ‘법과 도덕’과 이어짐).



S05 민사 책임과 형사 책임 · 민사 책임과 형사 책임 · 약 3분

같은 사건이 민사 책임(손해 배상)과 형사 책임(형벌)으로 따로 다루어질 수 있음을 비교합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “지난 차시의 손해 배상은 민사 책임이야. 피해자가 소송을 내서 손해를 돈으로 돌려받는 거지.”
- “형사 책임은 범죄에 대해 나라가 형벌을 주는 거야. 검사가 기소하고 법원이 판결해.”
- “그래서 남의 물건을 훔쳤다면 형벌도 받고, 피해자에게 배상도 해야 할 수 있어.”

예상 답

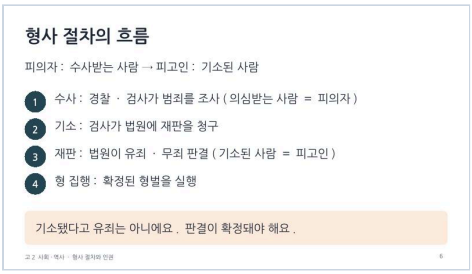
- “둘 다 받을 수 있네요.”

막히면

- 표의 ‘누가 시작’ 줄부터 읽게 합니다.

주의

- 벌금은 나라에 내는 형벌이고, 손해 배상은 피해자에게 주는 돈이라는 차이를 짚습니다.



S06 형사 절차의 흐름 · 형사 절차의 흐름 · 약 3분

형사 절차(수사 → 기소 → 재판 → 형 집행)와 단계에 따른 이름(피의자 → 피고인)을 알려 줍니다(목표 B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “범죄가 의심되면 경찰과 검사가 수사해. 이때 의심받는 사람을 피의자라고 해.”
- “검사가 재판이 필요하다고 보면 법원에 재판을 청구해. 이걸 기소라고 하고, 기소된 사람은 피고인이 돼.”
- “법원이 유죄나 무죄를 판결하고, 유죄가 확정되면 형을 집행해. 기소됐다고 유죄인 건 아니야.”

예상 답

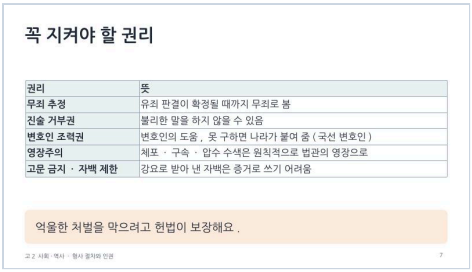
- “피의자가 기소되면 피고인이 돼요.”

막히면

- “의심 → 재판 청구 → 판결 → 실행” 네 낱말로 줄여 줍니다.

주의

- 검사가 기소하지 않기로(불기소) 할 수도 있습니다. 경찰과 검사의 수사 범위는 법으로 정해져 있고 바뀌어 왔으므로 다루지 않습니다.
- ‘피고’(민사)와 ‘피고인’(형사)은 다른 말입니다.



S07 꼭 지켜야 할 권리 · 피의자 · 피고인의 권리 · 약 3분

피의자·피고인의 권리(무죄 추정, 진술 거부권, 변호인 조력권과 국선 변호인, 영장주의, 고문 금지와 자백 제한)를 정리합니다(목표 B, 오해 M1·M2).

이렇게 말해 보세요

- “유죄 판결이 확정될 때까지는 무죄로 봐. 이게 무죄 추정의 원칙이야.”
- “자기에게 불리한 말은 하지 않아도 돼(진술 거부권). 변호인의 도움을 받을 수 있고, 스스로 구할 수 없으면 나라가 변호인을 붙여 줘.”
- “체포나 압수 수색은 원칙적으로 법관이 발부한 영장이 있어야 하고, 강요해서 받아 낸 자백은 증거로 쓰기 어려워.”

예상 답

- “억울한 사람이 생기지 않게 하는 거예요.”

막히면

- 표의 왼쪽 이름만 먼저 읽고, 하나씩 “왜 필요할까?” 하고 묻습니다.

주의

- 근거: 헌법 제12조(신체의 자유: 적법 절차, 고문 금지와 진술 거부권, 영장, 변호인의 조력 등)와 제27조 ④(형사 피고인은 유죄의 판결이 확정될 때까지는 무죄로 추정된다).
- 수사 기관은 체포할 때 범죄 사실 요지, 체포 이유, 변호인을 선임할 수 있음 등을 알려야 합니다(진술 거부권 고지 포함). 구체적 절차와 예외(긴급한 경우 등)는 법에 정해져 있습니다.



S08 어떤 권리가 침해됐을까? · 침해된 권리 찾기 · 약 3분

네 예시 상황에서 침해된 피의자·피고인의 권리를 찾습니다(목표 B). 활동지 2에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 상황에서 어떤 권리가 지켜지지 않았을까?”

정답

- ① 진술 거부권, 강요 금지(자백 제한)
- ② 무죄 추정
- ③ 변호인 조력권
- ④ 영장주의
- 기준: 넷 가운데 셋 이상 맞으면 통과.

막히면

- S07 표를 옆에 두고 하나씩 대어 보게 합니다.

주의

- ②는 언론·누리 소통망의 보도 방식과 관련됩니다. 지난 학기 ‘여론과 미디어’와 이어 볼 수 있습니다.



S09 왜 권리를 지켜 줄까? · 오개념 비교(의심받는 사람에게 권리는 필요 없다) · 약 2분

죄를 지은 것 같은 사람에게 권리는 필요 없다는 생각과, 누구나 억울하게 처벌받을 수 있으므로 판결 전에는 무죄로 추정하고 적법 절차로 보호해야 한다는 생각을 견줍니다(목표 B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “두 친구 가운데 알맞은 쪽은?”
- “만약 억울한 사람이 강요 때문에 거짓 자백을 했다면 어떻게 될까?”

정답

- 나가 알맞다. 수사 단계에서는 진짜 범인인지 아직 모른다. 권리를 지켜야 억울한 처벌을 막고, 국가 권력이 함부로 쓰이지 않는다.
- 권리를 지킨다고 처벌하지 않는다는 뜻은 아니다. 공정한 절차를 거쳐 유죄가 확정되면 처벌한다.
- 기준: 억울한 처벌 방지나 국가 권력 제한을 근거로 말하면 통과.

막히면

- S01에서 이야기한 ‘반에서 증거 없이 범인으로 몰린 친구’를 떠올리게 합니다.

주의

- 범죄 피해자의 아픔을 가볍게 여기자는 뜻이 아닙니다. 피해자도 재판에서 진술하거나 국가의 구조를 받을 권리가 있다고 덧붙입니다.



S10 말하지 않으면 죄를 인정한 걸까? · 오개념 비교(진술 거부 = 자백) · 약 2분

진술을 거부하면 죄를 인정하는 것이라는 생각과, 진술 거부는 헌법상 권리이므로 그것만으로 유죄의 증거로 삼을 수 없다는 생각을 견줍니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

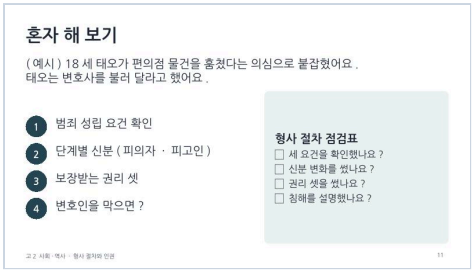
- “두 친구 가운데 알맞은 쪽은?”
- “진술을 거부할 권리가 없다면 어떤 일이 생길 수 있을까?”

정답

- 나가 알맞다. 진술 거부권은 헌법이 보장하는 권리이므로, 말하지 않았다는 이유만으로 죄를 인정한 것으로 보거나 불리하게 다루어서는 안 된다는 것이 원칙이다.
- 기준: 진술 거부가 권리임을 말하면 통과.

막히면

- S07 표의 ‘진술 거부권’ 줄을 다시 보여 줍니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해 보기(형사 절차 사례) · 약 8분

18세 태오(예시)의 사례에서 범죄 성립 요건을 확인하고, 절차 단계별 신분과 권리를 쓰며, 변호인을 막은 상황의 문제를 설명하는지 확인합니다(목표 A·B). 활동지 3에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “태오가 정말 물건을 훔쳤다면 범죄의 세 요건은 갖춰졌을까?”
- “수사, 기소, 재판에서 태오는 각각 무엇이라고 불리고, 어떤 권리를 가질까?”
- (부모, 다 쓴 뒤) “경찰이 변호사를 못 부르게 하고 받아 낸 진술은 어떻게 될까?”

정답

- 요건: 절도는 법률에 정한 범죄(해당), 정당한 사정 없음(위법), 만 18세로 책임 있음 → 사실이라면 범죄 성립. 다만 사실인지는 재판에서 증거로 판단
- 신분: 수사 단계 피의자 → 기소되면 피고인
- 권리: 무죄 추정, 진술 거부권, 변호인 조력권(국선 변호인), 영장주의, 고문 금지 가운데 셋
- 변호인을 막은 경우: 변호인 조력권 침해, 그렇게 얻은 진술은 증거로 쓰기 어려울 수 있음
- 기준: 요건 판단, 신분 변화, 권리 셋, 침해 설명을 모두 쓰면 통과. 점검표 셋 이상 ○이면 ‘잘함’.

막히면

- S03·S06·S07을 다시 보여 줍니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 사례는 지어낸 예시입니다. ‘의심받는 것’과 ‘범죄를 저지른 것’을 구별해 말하도록 이끕니다.



S12 학생용에서 빠짐 **판단 돌아보기** · 판단 돌아보기 · 약 1분

아이의 판단을 점검표로 함께 돌아봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “점검표에서 가장 자신 있는 줄과 다시 해 보고 싶은 줄은?”

예상 답

- “권리는 알겠는데 요건이 헷갈렸어요.”

정답

- S11 노트의 기준을 봅니다.

막히면

- S03·S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말하고 고칠 점은 하나만 말합니다.



S13 **마지막 확인** · 마무리 확인(형사 절차) · 약 2분

범죄의 세 요건, 기소의 뜻, 무죄 추정의 원칙을 답하는지 확인합니다(목표 A·B). 활동지 4와 이어집니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 문제를 풀어 볼래?”

정답

- ① 구성 요건 해당성, 위법성, 책임
- ② 검사가 법원에 재판을 청구하는 것
- ③ 유죄 판결이 확정될 때까지는 무죄로 보는 원칙
- 기준: 셋 모두 맞으면 통과.

막히면

- ②는 S06 절차의 둘째 단계를 보게 합니다.

주의

- ③은 ‘판결 전엔 무죄로 본다’만 말해도 통과입니다.



S14 **오늘 배운 것** · 다음 학습과 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 질문을 알려 줍니다. 생활법과사법절차 세 차시를 마무리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “범죄가 성립하는 세 요건은? 피의자·피고인이 가진 권리는?”

예상 답

- “해당, 위법, 책임이요. 무죄 추정, 진술 거부권, 변호인 조력권이요.”

정답

- ① 범죄: 구성 요건 해당성·위법성·책임
- ② 절차: 수사 → 기소 → 재판 → 형 집행(피의자 → 피고인)
- ③ 권리: 무죄 추정, 진술 거부권, 변호인 조력권, 영장주의, 고문 금지

막히면

- S03·S06·S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 학습은 계획 순서상 ‘경제국민경제와무역’의 ‘국민 경제 지표’입니다.



S15 **보충: 형사 재판** · 보충(형사 재판과 신체의 자유) · 약 4분

선수 확인(S02)이 흔들린 아이에게, 중2에서 배운 형사 재판의 당사자와 통합사회2의 신체의 자유를 다시 익히게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “형사 재판은 범죄를 저질렀는지 판단하고 형벌을 정하는 재판이야. 검사가 재판을 청구하고, 피고인은 변호인의 도움을 받아.”
- “신체의 자유는 법이 정한 절차 없이 함부로 붙잡히거나 처벌받지 않을 자유야.”

예상 답

- “형사 재판은 검사와 피고인이에요.”

막히면

- 역할 놀이로 검사·변호인·판사를 나누어 짧게 이야기해 봅니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 중2 ‘분쟁 해결과 재판’(KR22-G08-SOC-COURT-L01)과 통합사회2 ‘인권 보장과 헌법’(KR22-G10-SOC-RIGHTCONST-L01)을 다시 봅니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 범죄 아님: 정당방위로 위법성이 없음(상황에 따라 판단) / ② 형벌 없음: 만 14세 미만이라 책임이 없음(보호 처분은 있을 수 있음) / ③ 범죄 아님: 법률에 정한 범죄가 아님(죄형 법정주의) / ④ 범죄 성립: 세 요건을 모두 갖춤
2	① 진술 거부권, 강요 금지(자백 제한) / ② 무죄 추정 / ③ 변호인 조력권 / ④ 영장주의
3	해당·위법·책임 모두 갖춤(사실인지는 재판에서) / 피의자 → 피고인 / 무죄 추정·진술 거부권·변호인 조력권 등 / 변호인 조력권 침해, 증거로 쓰기 어려울 수 있음. 점검 셋 이상 ○이면 통과.
4	① 구성 요건 해당성, 위법성, 책임 / ② 검사가 법원에 재판을 청구하는 것 / ③ 유죄 판결이 확정될 때까지는 무죄로 보는 원칙
5	① 피의자: 수사받는 사람 / 피고인: 기소된 사람 ② 자기에게 불리한 말을 하지 않을 권리 ③ 나라가 변호인(국선 변호인)을 붙여 줌. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S11 혼자 해 보기(형사 절차 사례): 점검표 넷 ○ □ 셋 ○ □ 도움을 받음 □
S13 마지막 확인: 셋 모두 □ 둘 □ 하나 이하 □
S09·S10 구별(의심받는 사람의 권리, 침묵 = 자백): 혼자 함 □ 설명을 듣고 □

메모: _____